

الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية

توانيت وتدابير



LE « JOURNAL OFFICIEL »
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
paraît
le MARDI et le VENDREDI

IMPRIMERIE OFFICIELLE
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
rue du 18 Janvier 1952 — TUNIS
Tél. : 243.873 — 243.874
Compte courant postal N° 610.15 Tunis

Les règlements doivent être effectués
au nom du Receveur-Economiste

TARIFS

	EDITION originale		EDITION originale et sa Traduction	
	1 an	6 mois	1 an	6 mois
Tunisie.....				
Algérie.....	2 D, 800	1 D, 600	3 D, 400	1 D, 900
Maroc.....				
France.....	3 D, 300	1 D, 850	3 D, 900	2 D, 150
Etranger.....	4 D, 500	2 D, 550	5 D, 100	2 D, 850
Prix du numéro...	0 D, 035		0 D, 045	

Prix des Annonces

La ligne..... 0 D, 100

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE

LOIS ET REGLEMENTS

(Traduction française)

SOMMAIRE

LOIS

Pages

- LOI N° 59-133 du 14 octobre 1959 (11 rabia II 1379), portant création d'un Office National de l'Artisanat..... 1135
- LOI N° 59-134 du 14 octobre 1959 (11 rabia II 1379), modifiant le décret du 28 août 1952 (7 doul hijja 1371), portant création de l'Etablissement public de la Ghaba du Nord..... 1137
- LOI N° 59-135 du 14 octobre 1959 (11 rabia II 1379), relative à la perception des droits d'enregistrement et du timbre sur les actes judiciaires..... 1138
- LOI N° 59-121 du 28 septembre 1959 (25 rabia I 1379) (Rectificatif)..... 1139

DECRETS ET ARRETES

SECRETARIAT D'ETAT A LA PRESIDENCE

- DECRET N° 59-300 du 15 octobre 1959 (12 rabia II 1379), relatif au classement hiérarchique des Sous-Directeurs d'Administration Centrale..... 1139
- NOMINATION du Président-Directeur Général de l'Office National de l'Artisanat..... 1141

SECRETARIAT D'ETAT A L'INTERIEUR

- DECRET N° 59-301 du 15 octobre 1959 (12 rabia II 1379), relatif aux vacances susceptibles d'être allouées aux agents de la Commune de Tunis effectuant des services au Théâtre Municipal..... 1140

SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES ET AU COMMERCE

- ARRETE du Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce du 14 octobre 1959 (11 rabia II 1379), modifiant l'arrêté du 14 novembre 1956 (10 rabia II 1376), fixant le statut particulier des Inspecteurs-Elèves des Régies Financières..... 1140

SECRETARIAT D'ETAT A L'INDUSTRIE ET AUX TRANSPORTS

- AUTORISATIONS de transports en commun..... 1141

SECRETARIAT D'ETAT A L'AGRICULTURE

- DECRET N° 59-298 du 14 octobre 1959 (11 rabia II 1379), portant modification, pour l'année 1959, de la date de célébration de la Fête Nationale de l'Arbre..... 1141
- ARRETE du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture du 12 octobre 1959 (9 rabia II 1379), portant mise sous séquestre d'une parcelle de terre..... 1141

AVIS ET COMMUNICATIONS

SECRETARIAT D'ETAT A L'INTERIEUR

- AVIS de recrutement..... 1141
- AVIS d'ouverture des opérations de recensement dans la Commune de Soussa..... 1142

SECRETARIAT D'ETAT A L'INDUSTRIE ET AUX TRANSPORTS

- AVIS d'établissements dangereux, insalubres ou incommodes..... 1142

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

- SITUATION de la Banque Centrale de Tunisie..... 1143
- ANNONCES..... 1144

LOIS

- Loi N° 59-133 du 14 octobre 1959 (11 rabia II 1379), portant création d'un Office National de l'Artisanat.

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu l'article 61 de la Constitution;

Vu le décret du 28 février 1917 (17 rabia 11 1367), portant promulgation du budget de l'exercice 1917, et notamment son article 13.

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence, aux Finances et au Commerce et à l'Industrie et aux Transports.

Promulguons la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER. — Il est institué un Office National de l'Artisanat, établissement public à caractère commercial et industriel, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il a son siège à Tunis et est rattaché au Secrétariat d'Etat à la Présidence.

L'Office est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers. Il est régi par les dispositions de la législation commerciale, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente loi.

ART. 2. — L'Office National de l'Artisanat a pour objet :

1° D'exploiter, directement ou indirectement, les ateliers pilotes de production déjà créés ou à créer par lui-même, ou sur son initiative;

2° D'exercer un contrôle technique sur les entreprises artisanales et les produits de l'artisanat destinés à l'exportation;

3° De favoriser l'écoulement de la production artisanale, notamment par la formation et le perfectionnement de la main-d'œuvre artisanale et par la vulgarisation des produits sur les marchés intérieur et extérieur;

4° De commercialiser, pour son propre compte ou pour le compte des tiers, les produits artisanaux;

5° De prendre ou de proposer toutes mesures tendant à sauvegarder, perfectionner et développer l'artisanat tunisien.

ART. 3. — L'Etat affecte à l'Office National de l'Artisanat les bâtiments de l'Office des Arts, ainsi que les biens immeubles des ateliers pilotes relevant du Secrétariat d'Etat à l'Industrie et aux Transports et de l'Office des Arts.

Lui sont apportés, en toute propriété, le mobilier, matériel et outillage de l'Office des Arts, ainsi que les biens meubles des ateliers pilotes relevant (du Service de l'Artisanat) du Secrétariat d'Etat à l'Industrie et aux Transports et de l'Office des Arts.

Cet apport qui constituera le capital de l'Office, fera l'objet, par les soins du Secrétariat d'Etat aux Finances et au Commerce, d'un état des lieux et d'un inventaire assorti d'une évaluation. L'Etat lui alloue, en outre, une subvention initiale de deux cent cinquante mille Dinars.

L'Office bénéficiera en outre :

1° du produit des taxes qui pourraient être instituées à son profit;

2° de subventions de l'Etat ou des Collectivités publiques destinées à couvrir les comptes d'exploitation, les charges des emprunts qu'il contracte et les frais généraux, dans la mesure où ses ressources propres ne lui permettent pas d'y faire face;

3° de subventions d'Etat nécessaires à la réalisation de ses projets d'investissement et à l'accomplissement de sa mission.

TITRE II

ORGANISATION ADMINISTRATIVE

ART. 4. — L'Office National de l'Artisanat est administré par un Comité de Direction présidé par le Président-Directeur Général de l'Office et comprenant :

— Un Représentant du Secrétariat d'Etat à la Présidence,

— Un Représentant du Secrétariat d'Etat aux Finances et au Commerce,

— Un Représentant du Secrétariat d'Etat à l'Industrie et aux Transports,

— Un Représentant du Secrétariat d'Etat à l'Education Nationale.

L'Office National de l'Artisanat est dirigé par un Président-Directeur Général, nommé par décret.

Le Président-Directeur Général, qui agit par délégation du Comité de Direction auquel il rend compte périodiquement de son activité, est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l'Office, accomplir ou autoriser tous les actes ou opérations relatifs à son objet, sous réserve des approbations prévues par la présente loi.

Notamment :

Il assure la direction technique, administrative et financière de l'Office.

Il représente l'Office auprès des tiers et dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires.

Il fixe les traitements, salaires et indemnités du personnel dans le cadre du statut du personnel de l'Office.

Dans le cadre des règlements généraux, il a autorité sur tout le personnel qu'il administre, affecte ou licencie, recrute et nomme à tous les emplois.

Il procède aux ordres de recettes et de dépenses.

Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, ainsi que sa signature, à des agents placés sous son autorité.

TITRE III

ORGANISATION FINANCIERE

Section 1. — Recettes et dépenses

ART. 5. — 1° Le Président-Directeur Général soumet, chaque année, avant le 1^{er} décembre, à l'examen du Comité de Direction, un état des prévisions des recettes et des dépenses se rattachant à la mission de l'Office, pour l'exercice suivant.

Cet état est approuvé par le Secrétaire d'Etat à la Présidence, après avis du Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce.

Toute modification apportée au budget en cours d'exercice est soumise à la même procédure.

2° Le Président-Directeur Général présente, chaque année à l'examen du Comité de Direction, l'état des prévisions des dépenses d'investissement, qui devra indiquer les opérations auxquelles ces dépenses se rapportent ainsi que le programme de financement correspondant.

Le budget d'investissement est approuvé par le Secrétaire d'Etat à la Présidence après avis du Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce.

Section 2. — Comptes

ART. 6. — Sous réserve de dispositions particulières prévues à la présente loi, la comptabilité de l'Office est tenue conformément aux règles qui régissent les entreprises privées industrielles ou commerciales.

L'exercice comptable commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre.

Le compte conventionnel prévu à l'article 7, le bilan et le compte d'exploitation général des pertes et profits, sont arrêtés par le Comité de Direction avant le 31 mars de l'exercice suivant celui auxquels ils se rapportent.

ART. 7. — L'Office National de l'Artisanat établira, dans le cadre de la comptabilité visée à l'article 6 ci-dessus, un compte conventionnel annuel d'exploitation qui comprendra les éléments ci-après :

A. — En recettes :

a) Les recettes provenant de la vente des produits de l'artisanat et des modèles et ouvrages d'expérimentation;

b) Le produit des taxes qui pourraient être instituées au profit de l'Office;

c) Les subventions de l'Etat et des Collectivités publiques visées à l'article 3 ci-dessus;

d) Le produit des dons et legs ainsi que les revenus de toutes natures du patrimoine de l'Office.

B. — En dépenses :

a) Les dépenses de toutes natures nécessitées par l'entretien et le fonctionnement des exploitations ou correspondant à des frais généraux entraînés par l'exécution des missions de l'Office;

b) Un amortissement industriel appliqué au mobilier, matériel ou outillage porté à l'actif des comptes d'immobilisation;

c) Les charges financières comprenant exclusivement les intérêts, frais accessoires des emprunts de toute nature, pris en charge ou contractés par l'Office pour le financement des dépenses d'investissement;

d) Les dépenses de publicité et de prospection tendant à l'extension de l'artisanat et à la vulgarisation des produits.

ART. 8. — Si, en fin d'exercice, le compte conventionnel d'exploitation, tel qu'il est défini à l'article 7 ci-dessus, fait apparaître une insuffisance des recettes par rapport aux dépenses, cette insuffisance sera couverte en premier lieu par un prélèvement sur le fonds de réserves prévu à l'article 9 ci-dessous et, à défaut de ressources de ce fonds, par une subvention d'équilibre versée par l'Etat.

ART. 9. — Si, en fin d'exercice, le compte conventionnel d'exploitation présente un solde créditeur, ce solde sera affecté à concurrence de 25 % de son montant, au remboursement à l'Etat des subventions versées par lui à l'Office par l'application des dispositions de l'article 8 ci-dessus.

Pour le surplus, l'excédent servira à la constitution d'un fonds de réserve, jusqu'à ce que ce fonds ait atteint 20 % du montant des recettes d'exploitation définies à l'article 7 A) ci-dessus.

Au-delà, le Comité de direction décidera de son affectation.

ART. 10. — L'Office National de l'Artisanat établira dans le cadre de la comptabilité visée à l'article 6 ci-dessus, un compte conventionnel annuel d'investissement.

Les dépenses d'investissement comprennent :

- a) Les dépenses de construction, d'acquisition et d'équipement des ateliers;
- b) Les dépenses d'études d'expérimentation de l'artisanat;
- c) Les dépenses pour la création de centres d'exploitation-vente en Tunisie ou à l'Etranger;
- d) Les participations financières à des groupements ou sociétés dont l'objet concourt à la réalisation de la mission de l'Office.

Les dépenses d'investissement pourront être couvertes par les subventions de l'Etat visées à l'article 3 ci-dessus ou, à défaut, par l'emprunt dans la limite d'un montant arrêté par le Comité de direction et approuvé par le Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce.

Les ressources correspondantes aux dépenses seront inscrites au compte conventionnel prévu au présent article.

Le montant des dépenses et ressources sera imputé annuellement à ce compte statistique, afin de dégager la balance annuelle des dépenses et ressources en fin d'exercice.

Section 3. — Emprunts

ART. 11. — L'Office National de l'Artisanat ne pourra emprunter qu'en vue de :

- 1° Couvrir des dépenses d'investissements;
- 2° Procéder au remboursement, à la consolidation ou à la conversion des emprunts dont il a la charge;

Les emprunts de l'Office doivent être autorisés par arrêté du Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce, pris sur avis du Comité de Direction et peuvent bénéficier dans les mêmes conditions de la garantie de l'Etat, dans la limite du plafond de garantie, autorisé annuellement par la loi de Finances.

ART. 12. — L'Etat peut consentir, en cours d'exercice, à l'Office, des avances de trésorerie à valoir sur les subventions de toutes natures susceptibles de lui être allouées.

Ces avances ne seront pas productives d'intérêt.

En contrepartie, les fonds libres seront déposés au Trésor. L'Office est autorisé à ouvrir des comptes courants dans les P.T.T. ou les Banques.

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE IV

ART. 13. — Il est placé auprès de l'Office National de l'Artisanat un contrôleur financier désigné par arrêté du Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce.

Le contrôleur financier reçoit chaque année communication du bilan, du compte d'exploitation général et de pertes et profits de l'exercice écoulé. Après examen de ces documents, il rédige son rapport d'ensemble sur les résultats financiers du dit exercice.

Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut demander communication ou prendre connaissance sur place de tous les livres comptables.

Il assiste aux séances du Comité de Direction avec voix consultative.

ART. 14. — Le recouvrement des créances de toute nature de l'Office est poursuivi au moyen d'états de liquidation, conformément au décret du 28 décembre 1900 (7 ramadan 1318).

Ces états de liquidation sont dressés par le Président-Directeur Général de l'Office et rendus exécutoires par le Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce.

En cas d'opposition, les instances seront suivies directement par l'Office.

Les créances de l'Office bénéficient, pour leur recouvrement, du privilège général du Trésor.

ART. 15. — L'Office National de l'Artisanat bénéficie des avantages fiscaux ci-après :

- Exonération des droits de mutation sur les acquisitions amiables ou par voie de justice auxquelles il sera amené à procéder.
- Exonération du droit de patente.

ART. 16. — En cas de dissolution, le patrimoine de l'Office fera retour à l'Etat après exécution des engagements contractés par lui.

ART. 17. — L'Office des Arts Tunisiens est supprimé.

L'Office National de l'Artisanat est chargé de la liquidation des opérations effectuées par le dit Office des Arts Tunisiens et correspondant à des droits constatés antérieurement à sa suppression.

Les opérations de la liquidation seront suivies au compte spécial du Trésor intitulé « C.A.T. ».

Elles obéiront aux règles prévues pour la gestion des Fonds spéciaux du Trésor.

Il sera dressé un compte de liquidation qui retracera toutes les recettes et toutes les dépenses de la liquidation réparties par titre.

L'équipement entrepris par l'Office des Arts Tunisiens, dans la mesure où il a fait l'objet d'un engagement régulièrement visé, sera repris au budget d'investissement de l'Office National de l'Artisanat.

Si, après avoir rempli les engagements de l'ancien Office des Arts Tunisiens, il reste un solde d'actif, ce dernier sera versé au Fonds de réserve prévu à l'article 9 ci-dessus.

ART. 18. — Toutes dispositions antérieures contraires sont abrogées et notamment le décret du 15 mars 1945 (30 rabia I 1364), instituant le Conseil de l'Artisanat, l'article 13 du décret susvisé du 28 février 1947 (17 rabia II 1367) et l'article 8 du décret du 12 janvier 1950 (23 rabia I 1369), instituant le Comité Supérieur de l'Artisanat.

ART. 19. — La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 14 octobre 1959 (11 rabia II 1379).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

Loi N° 59-134 du 14 octobre 1959 (11 rabia II 1379), modifiant le décret du 28 août 1952 (7 doul hidja 1371), portant création de l'Etablissement Public de la Ghaba du Nord.

Au nom du Peuple.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne.

Vu l'article 64 de la Constitution;

Vu le décret du 28 août 1952 (7 doul hidja 1371), portant création de l'Etablissement public de la Ghaba du Nord, modifié par le décret N° 58-257 du 21 novembre 1958 (9 djoumada I 1378) ;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence, aux Finances et au Commerce et à l'Agriculture,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — Les articles 6, 8, 25, 27, 36, 39 et 42 du décret susvisé du 28 août 1952 (7 doul hidja 1371) sont modifiés ainsi qu'il suit :

« **Article 6 (nouveau).** — Sont, dans les Circonscriptions ci-dessus, obligatoirement soumises à l'administration de l'établissement de la Ghaba du Nord :

« 1° les oliveraies du domaine public et privé de l'Etat, des communes, des offices et des établissements publics ;

« 2° les oliveraies qui appartiennent, en tout ou partie, à des mineurs, à des absents ou à des incapables ;

« 3° les oliveraies mises sous séquestres ».

« **Article 8 (nouveau).** — Les plantations peuvent être soustraites définitivement à l'Administration de la Ghaba du Nord par simple lettre recommandée, formulée par tous les ayants droit 10 jours avant la date de la vente en forêt après règlement intégral des sommes dues à l'Etablissement de la Ghaba du Nord pour frais de surveillance, travaux de labour et taille ».

« **Article 25 (nouveau).** — L'Etablissement de la Ghaba du Nord procède à la vente des fruits et produits des parcelles qu'il administre ».

« **Article 27 (nouveau).** — La cueillette de la récolte dans chaque parcelle soumise à la gestion de la Ghaba du Nord, commence le lendemain de la vente définitive dite « Betta ». La cueillette des fruits ne peut avoir lieu qu'entre le lever et le coucher du soleil ».

« **Article 36, alinéa 7 (nouveau).** — Il est procédé à la vente des objets ou animaux confisqués sur simple requête émanant du Directeur de la Ghaba du Nord, par le Receveur local de l'Enregistrement ».

« **Article 39 (nouveau).** — Les infractions au présent décret et aux arrêtés pris pour son application sont constatées par les cavaliers, amins, gardiens de récoltes ou tous les autres agents de l'Etablissement de la Ghaba du Nord, dont les déclarations sont recueillies par les Notaires, Contrôleurs et Surveillants de la Ghaba du Nord sous forme de procès-verbaux.

« Ces procès-verbaux sont transmis par le Directeur de l'Etablissement de la Ghaba du Nord à la Juridiction compétente ».

« **Article 42, alinéa 2 (nouveau).** — Il sera valablement représenté auprès des divers tribunaux par un de ses fonctionnaires ».

ART. 2. — Les articles 7, 23, 29, 38 et 40 du décret susvisé du 28 août 1952 (7 doul hidja 1371) sont abrogés.

ART. 3. — La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 14 octobre 1959 (11 rabia II 1379).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

Loi N° 59-135 du 14 octobre 1959 (11 rabia II 1379), relative à la perception des droits d'enregistrement et du timbre sur les actes judiciaires.

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu l'article 64 de la Constitution ;

Vu le décret du 19 avril 1912 (2 djoumada I 1330), sur l'enregistrement, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret du 20 avril 1912 (3 djoumada I 1330) sur le timbre, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, et notamment l'article 33 de l'arrêté réglementaire du 30 avril 1912 (13 djoumada I 1330) ;

Vu le décret du 3 mars 1926 (18 chaabane 1344), relatif à la perception des droits d'enregistrement et de timbre sur les jugements, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, et notamment la loi N° 57-41 du 27 septembre 1957 (2 rabia I 1377) et la loi N° 58-9 du 28 janvier 1958 (7 redjeb 1377) ;

Vu l'article 86 de la loi N° 57-73 du 11 décembre 1957 (18 djoumada I 1377), relative au régime de réparation des accidents et des maladies professionnelles ;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence, aux Finances et au Commerce et à la Justice,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — La taxe dégressive instituée par le décret susvisé du 3 mars 1926 (18 chaabane 1344), n'est exigible sur les jugements et arrêts en tant qu'ils ordonnent le paiement d'une pension à titre d'aliments.

ART. 2. — Les jugements et arrêts ordonnant le paiement d'une pension à titre d'aliments sont soumis à un droit d'enregistrement de 1 Dinar pour les jugements et de 2 Dinars pour les arrêts.

Ce droit fixe doit être acquitté par les parties dans le délai de 3 mois imparti, pour le paiement de la taxe dégressive.

ART. 3. — Lorsqu'un jugement ou un arrêt alloue une indemnité, une pension, une rente ou des dommages-intérêts en matière d'accidents, les parties condamnées aux dépens sont seules débitrices de la taxe dégressive.

Les parties non condamnées aux dépens peuvent faire enregistrer les décisions moyennant le paiement d'un droit fixe égal au minimum de perception de la taxe dégressive. A cet effet, le greffier doit certifier, sur le bulletin résumant la décision judiciaire remis à la partie, que la formalité requise par la partie non condamnée aux dépens

La décision ainsi enregistrée au droit fixe est réputée enregistrée à l'égard des parties condamnées aux dépens et ne peuvent lever la décision sans acquitter le complément de la taxe dégressive. Les obligations et sanctions qui incombent aux greffiers en matière de délivrance de grosses et d'expéditions sont applicables.

Le droit fixe acquitté conformément aux dispositions du 2° alinéa du présent article est imputé sur la taxe dégressive due par les parties condamnées aux dépens.

ART. 4. — Sous réserve des dispositions de l'article 25 de la loi N° 57-73 du 11 décembre 1957 (18 djoumada I 1377) relative au régime de réparation des accidents et des maladies professionnelles, la taxe d'enrôlement, instituée par l'article 25 du décret susvisé du 3 mars 1926 (18 chaabane 1344), tel qu'il a été modifié en dernier lieu par l'article 25 de la loi N° 58-9 du 28 janvier 1958 (10 ramadan 1377), portant fixation du budget Ordinaire pour la Gestion 1958-59 est fixée à 1 Dinar pour toute demande tendant à l'obligation d'une indemnité, d'une pension, d'une rente ou de dommages-intérêts en matière d'accident.

ART. 5. — Les jugements rendus en matière repressive où il y a constitution de partie civile, seront enregistrés et payés lorsque le Ministère Public le requerra. Dans ce cas, la taxe dégressive sera recouvrée contre la partie définitivement condamnée aux dépens.

ART. 6. — L'article 2 de la loi susvisée N° 57-41 du 27 septembre 1957 (2 rabia I 1377), tel qu'il a été modifié par l'article premier de la loi susvisée N° 58-9 du 28 janvier 1958 (7 redjeb 1377), est modifié comme suit :

« Les minutes des jugements et arrêts doivent être déposées par les greffiers aux bureaux d'enregistrement des jugements dans les 21 jours de la date de leur prononcé.

« La taxe dégressive exigible doit être acquittée par les parties dans un délai de 3 mois à compter de la même date ».

ART. 7. — § I. — Les photocopies et toutes autres reproductions obtenues par un moyen photographique, destinées pour tenir lieu des grosses, expéditions ou copies des jugements ou arrêts sont soumises à un droit de timbre égal à celui qui aurait été perçu sur lesdites grosses, expéditions ou copies.

II. — Nonobstant les dispositions de l'article 33 de l'arrêté susvisé du 30 avril 1912 (13 djoumada I 1330), le droit est acquitté par l'apposition de timbres mobiles de dimension.

ART. 8. — La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 14 octobre 1959 (11 rabia II 1379).

Le Président de la République Tunisienne

HABIB BOURGUIBA.

N° 59-121 du 28 septembre 1959 (25 rabia I 1379), modifiant le décret du 4 juin 1957 (6 doul kaada 1376), relatif aux opérations immobilières.

Rectificatif au J.O.R.T. N° 50 du 2 octobre 1959.

Page 1.080, 2^e colonne, 16^e ligne :

Au lieu de :

Article 7 (nouveau). — Sont expressément dispensées de l'autorisation préalable, les opérations visées à l'article 1^{er}, effectuées au nom de l'Etat, des Communes et des Conseils de Gouvernorat.

Lire :

Article 7 (nouveau). — Sont expressément dispensées de l'autorisation préalable, les opérations visées à l'article 1^{er}, effectuées par l'Etat, les Communes et les Gouvernorats.

DECRETS ET ARRETES

SECRETARIAT D'ETAT A LA PRESIDENCE

REMUNERATION DES FONCTIONNAIRES

Décret N° 59-300 du 15 octobre 1959 (12 rabia II 1379), relatif au classement hiérarchique des Sous-Directeurs d'Administration Centrale.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi N° 58-60 du 29 mai 1958 (10 doul kaada 1377), concernant le régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des Etablissements Publics et des Communes, telle qu'elle a été complétée par la loi N° 58-101 du 7 octobre 1958 (23 rabia II 1378) ;

Vu la loi N° 59-12 du 5 février 1959 (26 redjeb 1378), fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 27 mai 1949 (29 redjeb 1368), fixant les coefficients hiérarchiques des grades et emplois des fonctionnaires de l'Etat, ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié ;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence et aux Finances et au Commerce,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Le classement hiérarchique et l'échelonnement indiciaire applicables aux Sous-Directeurs d'Administration Centrale sont fixés comme suit, à compter du 1^{er} janvier 1959.

ART. 2. — Le classement hiérarchique de l'emploi visé à l'article premier est fixé ainsi qu'il suit :

GRADE	INDICES		OBSERVATIONS
	NORMAUX	EXCEPTIONNELS	
Sous-Directeur d'Administration Centrale.....	550-675	Néant	

ART. 3. — L'échelonnement indiciaire applicable aux fonctionnaires visés à l'article premier est fixé ainsi qu'il suit :

EMPLOIS	CLASSES OU ÉCHELONS	INDICES	OBSERVATIONS
Sous-Directeur d'Administration Centrale....	4 ^e échelon.....	675	Les agents nommés Sous-Directeurs d'Administration Centrale sont classés à l'indice égal ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient à la date de leur nomination. Dans le premier cas, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon.
	3 ^e —	650	
	2 ^e —	600	
	1 ^{er} —	550	

ART. 4. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret.

ART. 5. — Les Sous-Directeurs d'Administration Centrale,

en fonction à la date de la publication du présent décret, seront reclassés à partir de cette date dans la nouvelle échelle indiciaire, conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE		SITUATION NOUVELLE		OBSERVATIONS
ÉCHELONS	INDICES	CLASSES OU ÉCHELONS	INDICES	
4 ^e échelon.....	675	4 ^e échelon.....	675	Avec maintien de l'ancienneté acquise le 4 ^e échelon.
	650	3 ^e —	650	Avec maintien de l'ancienneté acquise le 4 ^e échelon.
3 ^e —	625	3 ^e —	650	Sans ancienneté.
	600	2 ^e —	600	Avec maintien de l'ancienneté acquise le 3 ^e échelon.
2 ^e —	575	2 ^e —	600	Sans ancienneté.
	550	1 ^{er} —	550	Avec maintien de l'ancienneté acquise le 2 ^e échelon.
1 ^{er} —	575	2 ^e —	600	Sans ancienneté.
	550	1 ^{er} —	550	Avec maintien de l'ancienneté acquise le 1 ^{er} échelon.

ART. 6. — Les Secrétaires d'Etat à la Présidence et aux Finances et au Commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et prendra effet, sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessus, à compter du 1^{er} janvier 1959.

Fait à Tunis le 15 octobre 1959 (12 rabia II 1379).

P. le Président de la République Tunisienne :

*Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,*

BAHI LADGHAM.

NOMINATION

Par décret N° 59-299 du 14 octobre 1959 (11 rabia II 1379) :

M. Mongi Mabrouk est nommé Président Directeur-Général de l'Office National de l'Artisanat.

SECRETARIAT D'ETAT A L'INTERIEUR

TAUX DES VACATIONS

Décret N° 59-301 du 15 octobre 1959 (12 rabia II 1379), relatif aux vacations susceptibles d'être allouées aux agents de la Commune de Tunis effectuant des services au Théâtre Municipal.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 14 mars 1957 (12 chaabane 1376), portant loi municipale, tel qu'il a été modifié et complété par la loi N° 58-96 du 19 septembre 1958 (5 rabia I 1378) ;

Vu la loi N° 58-60 du 29 mai 1958 (10 doula kaada 1377), concernant le régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat, des Etablissements publics et des Communes ;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à l'Intérieur et aux Finances et au Commerce,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Les agents de la Commune de Tunis qui effectuent des services au Théâtre Municipal sont rétribués par vacations.

Ces vacations ne sont allouées que pour les services effectués en dehors des heures légales de travail dues à la Commune et sont exclusives de tout autre indemnité au titre de mêmes heures de service.

ART. 2. — Les taux des vacations et la liste des agents susceptibles d'en bénéficier, seront fixés par arrêté municipal, soumis à l'approbation du Secrétaire d'Etat à l'Intérieur et à l'avis du Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce.

ART. 3. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret.

ART. 4. — Le présent décret, qui prend effet à compter du 1^{er} juillet 1958, sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 15 octobre 1959 (12 rabia II 1379).

P. le Président de la République Tunisienne :

*Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,*

BAHI LADGHAM.

SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES ET AU COMMERCE

INSPECTEURS-ELEVES DES REGIES FINANCIERES

Arrêté du Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce du 14 octobre 1959 (11 rabia II 1379), modifiant l'arrêté du 14 novembre 1956 (10 rabia II 1376), fixant le statut particulier des Inspecteurs-Elèves, des Régies Financières.

Le Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce,

Vu l'arrêté du 14 novembre 1956 (10 rabia II 1376), portant fixation de certaines règles relatives au statut particulier des Inspecteurs-Elèves de l'Enregistrement, des Domaines, des Impôts Personnels sur les Revenus, des Impôts Directs et des Contributions Indirectes et notamment son article 8.

Arrête :

ARTICLE UNIQUE. — L'article 8 de l'arrêté susvisé du 14 novembre 1956 (10 rabia II 1376), est complété par l'alinéa ci-après :

« Toutefois, les Inspecteurs-Élèves sélectionnés pour accomplir un stage technique à l'Ecole Nationale des Impôts en France et ayant satisfait aux examens de fin de stage de cette Ecole, sont titularisés sans avoir à subir les épreuves de l'examen professionnel prévu ci-avant, et font l'objet d'un classement particulier, établi compte tenu des notes obtenues à la sortie de l'Ecole ».

Tunis, le 14 octobre 1959.

Le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture,

Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce p.i.,

ABDESSELEM KNANI.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

SECRETARIAT D'ETAT A L'INDUSTRIE ET AUX TRANSPORTS

CODE DE LA ROUTE

Par arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Industrie et aux Transports en date du 16 mars 1959 (7 ramadan 1378), valable du 27 février 1959 au 26 février 1960. M. Ahmed ben El Hadj Messaoud, domicilié à Redeyef, est autorisé à organiser un service public régulier de transport en commun de personnes entre Gafsa et Redeyef.

Par arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Industrie et aux Transports en date du 20 août 1959 (15 safar 1379), valable du 10 juillet 1959 au 9 juillet 1960, La Coopérative Ouvrière des Transports Nefzaoua, domiciliée à Kébili, est autorisée à organiser un service public régulier de transport en commun de personnes entre Douz-Bechelli-Souk El Ahad et Kébili-Kébili-Bechelli et Kébili-Douz.

Par arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Industrie et aux Transports en date du 22 août 1959 (17 safar 1379), valable du 14 septembre 1959 au 13 septembre 1960. M. Mohamed Laat, domicilié à El Hamma, est autorisé à organiser un service public régulier de transport en commun de personnes entre El-Hamma-Gabès et Gafsa.

SECRETARIAT D'ETAT A L'AGRICULTURE

FETE NATIONALE DE L'ARBRE

Décret N° 59-298 du 14 octobre 1959 (11 rabia II 1379), portant modification, pour l'année 1959, de la date de célébration de la Fête Nationale de l'Arbre.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret N° 58-289 du 3 novembre 1958 (20 rabia II 1378), instituant une Fête Nationale de l'Arbre,

Décrétons :

ARTICLE UNIQUE. — Par dérogation aux dispositions de l'article premier du décret du 3 novembre 1958 (20 rabia II

1378), la Fête Nationale de l'Arbre sera célébrée en 1959, le dimanche 29 novembre 1959.

Fait à Tunis, le 14 octobre 1959 (11 rabia II 1379).

P. le Président de la République Tunisienne :

*Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,*

BAHI LADGHAM.

MISE SOUS SEQUESTRE

Arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture du 12 octobre 1959 (9 rabia II 1379), portant mise sous séquestre d'une parcelle de terre.

Le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture,

Vu la loi N° 59-48 du 7 mai 1959 (28 chaoual 1378), relative à la mise sous séquestre des terres dont l'exploitation est insuffisante ou négligée;

Vu l'avis du Gouverneur de Gabès,

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Est mise sous séquestre, en vue de son exploitation et de sa conservation, la totalité de la terre dite Domaine des Oasis de Lesseps, Délégation de Metouia, Gouvernorat de Gabès (T.F. N° 14.968), accusant une superficie de 306 hectares et appartenant au Marquis De Tracy.

ART. 2. — M. Abdallah ben Amor ben El Fitouri ben Chamekh, agriculteur, demeurant dans la Délégation de Metouia, est nommé séquestre de la propriété visée à l'article premier ci-dessus.

ART. 3. — La prise de possession aura lieu le 21 octobre 1959.

ART. 4. — Le Gouverneur de Gabès est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 12 octobre 1959.

Le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture,

ABDESSELEM KNANI.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

AVIS ET COMMUNICATIONS

SECRETARIAT D'ETAT A L'INTERIEUR

AVIS DE RECRUTEMENT

Le Secrétaire d'Etat à l'Intérieur, se propose de recruter à titre essentiellement précaire et révocable, un agent temporaire de la catégorie « A ».

Les candidats doivent être de nationalité tunisienne, titulaires d'une licence en droit ou d'un diplôme équivalent.

Les intéressés devront adresser leur demande accompagnée de toutes justifications utiles les concernant dans un délai de quinze jours, à compter de la publication du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne* au Secrétariat d'Etat à l'Intérieur, Administration Centrale, avenue Habib Bourguiba, à Tunis.

AVIS

Le Président de la Commune de Sousse a l'honneur de porter à la connaissance de MM. les propriétaires ou mandataires

res que les opérations de recensement des terrains non bâtis pour la période quinquennale 1960-1964, commenceront 10 jours après insertion du présent avis dans le *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

La Municipalité met à la disposition des intéressés les imprimés nécessaires qu'ils peuvent retirer à la section des taxes dans un délai maximum de 3 mois. Toute omission ou fausse déclaration peut entraîner une imposition d'office et exposer son auteur aux poursuites et aux amendes prévues par les règlements en vigueur.

SECRETARIAT D'ETAT A L'INDUSTRIE ET AUX TRANSPORTS

ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMUNES

(Décret du 27 mars 1919
modifié par décret du 30 décembre 1925)

Avis au public

Aec n° 1.020

Le public est informé que par une pétition enregistrée au Service des Mines le 1^{er} octobre 1959, M. Mohamed Ahmed Mahjoub, demeurant au Bardo, agissant pour son compte, sollicite l'autorisation d'établir et exploiter, conformément aux plans annexés à la demande à Beni Hassen, délégation de Djammal (Gouvernorat de Sousse), un établissement classé de 2^e catégorie consistant en une huilerie à traction mécanique.

Toutes les réclamations que les intéressés croiraient devoir présenter contre l'établissement projeté seront reçues par l'Ingénieur en Chef, Chef du Service des Mines, de l'Industrie et de l'Energie (Secrétariat d'Etat à l'Industrie et aux Transports), le Gouverneur de Sousse, pendant le délai d'un mois à dater de l'insertion du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*. Les plans annexés à la demande seront communiqués au public dans les bureaux du Gouvernorat et dans ceux de la Municipalité.

Aec. n° 1.021

Le public est informé que par une pétition enregistrée au Service des Mines le 5 août 1959, la Société Shell de Tunisie demeurant à Tunis, 24-26, avenue des Nations Unies, agissant pour son compte, sollicite l'autorisation d'établir et exploiter, conformément aux plans annexés à la demande à Gabès, chez les grands Travaux de Marseille, un établissement classé de 1^{re} catégorie, consistant en un dépôt d'hydrocarbures comprenant : 1°) un réservoir métallique semi-enterré de 50 m³, de gas-oil et 2°) deux réservoirs métalliques enterrés de 7.500 l. d'essence chacun.

Toutes les réclamations que les intéressés croiraient devoir présenter contre l'établissement projeté seront reçues par l'Ingénieur en Chef, Chef du Service des Mines, de l'Industrie et de l'Energie (Secrétariat d'Etat à l'Industrie et aux Transports), le Gouverneur de Gabès ou le Président de la Municipalité de Gabès, pendant le délai d'un mois à dater de l'insertion du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*. Les plans annexés à la demande seront communiqués au public dans les bureaux du Gouvernorat et dans ceux de la Municipalité.

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

SITUATION DECADAIRE

ACTIF	AU	
	9 Octobre 1959	
<i>Encaisse-or</i>	1.255.198,748	
<i>Disponibilités à vue et à court terme hors Tunisie</i>	29.814.324,791	
<i>Moins value sur avoirs en francs résultant de la dévaluation du franc</i>	3.822.267,892	
<i>Compte courant postal</i>	133.639,870	
<i>Créances sur l'état résultant du transfert du privilège</i>	1.954.019,883	
<i>Effets escomptés :</i>		
<i>Effets sur la Tunisie</i>	1.112.563,309	} 2.864.213,039
<i>Effets sur la Zone Franc</i>	291.026,738	
<i>Effets de mobilisation de crédit à moyen terme</i>	1.460.622,992	
<i>Avances à 30 jours sur effets publics</i>	424.400,000	
<i>Effets en cours de recouvrement</i>	213.097,841	
<i>Immeubles, matériel et mobilier</i>	1.009.630,500	
<i>Matériel d'émission transféré par le Trésor</i>	332.660,317	
<i>Comptes d'ordres et divers</i>	1.248.699,716	
	43.072.152,689	
PASSIF		
<i>Billets en circulation</i>	30.064.150,500	
<i>Monnaies en circulation</i>	1.184.383,263	
<i>Comptes du Gouvernement Tunisien</i>	6.118.336,000	
<i>Comptes courants des banques et établissements financiers</i>	1.961.285,320	
<i>Autres engagements à vue</i>	1.073.650,850	
<i>Capital</i>	1.200.000,000	
<i>Comptes d'ordres et divers</i>	1.470.346,712	
	43.072.152,689	

CERTIFIÉ CONFORME AUX ÉCRITURES :

Le Gouverneur,
HÉDI NOUIRA.

ANNONCES LEGALES, REGLEMENTAIRES ET JUDICIAIRES

Toutes les annonces légales et judiciaires doivent être insérées au J. O. R. T.

L'Administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces

Etude de Maître M'Hamed MAKNI,
Avocat à Sfax.

Poursuivant : M. Mathieu Mariani en tant que Syndic de la faillite Abou El-Hassen Siala, demeurant rue d'Espagne, n° 38, Tunis, et élisant domicile chez son avocat Maître M'Hamed MAKNI, rue Habib-Thameur, Sfax.

En vertu d'un jugement rendu par l'ancien Tribunal français de commerce, en date du 27 février 1957.

Et en vertu d'une ordonnance sur requête délivrée à Tunis, le 24 février 1959, par le Juge chargé de la faillite en question.

L'immeuble dont s'agit a été saisi par commandement saisi de M° Mahmoud KHROUF, en date du 20 juin 1959. Il fait l'objet d'un T.F. N° 251.927 « Dar Siala ».

Il sera procédé à la vente de la Maison, située rue Essabai, n° 50, Sfax, faisant l'objet du T.F. N° 251.927, dénommé « Dar Siala », se composant d'une cour, un dépôt, une cuisine, deux pièces, un puits, une citerne et une cave. Le tout se trouvant au rez-de-chaussée qui est surélevé de deux pièces et une troisième non complètement construite.

L'adjudication aura lieu le samedi 28 novembre 1959, à 9 heures du matin, à l'audience des criées du Tribunal de Première Instance de Sfax, séant au Palais de Justice de la dite ville.

Mise à prix : Cent Dinars.

Outre frais et émoluments.

Pour plus amples renseignements, s'adresser :

1° Au Greffe du Tribunal de Première Instance où est déposé le cahier des charges;

2° En l'Etude de M° M. MAKNI, avocat, demeurant à Sfax, rue Habib-Thameur, n° 5.

Le Défenseur poursuivant :

Signé : M'Hamed MAKNI.

N° 892.

DEUXIEME AVIS

Suivant acte sous seing privé en date du 10 août 1959, enregistré à Tunis, A.C.I., le 21 septembre 1959, Vol. 705, Série I, Case 344, M. SCIACCA Sébastien, boulanger, demeurant à Tunis, 3, rue du Chat, a vendu à MM. AMARA BEN HAMOUDA DAHMANI BEN KHELIFA, boulanger, demeurant à Tunis, 25, rue Béclard, et BELGACEM BEN ALI EL ATTIG, boulanger, demeurant à Tunis, rue Essouahel, impasse El-Assoued, n° 4, le fonds de commerce de boulangerie, exploité à Tunis, 26 et 28 rue El-Mekhtar.

Les oppositions des créanciers, sur le prix de vente, devront être signifiées entre les mains de Maître Charles SILVESTRE, Avocat à Tunis, 9, rue Colonna-d'Ornano, au plus tard dans les vingt jours qui suivront la publication du présent avis, à peine de forclusion.

Pour extrait.

N° 896.

DEUXIEME AVIS

Suivant acte s.s.p., en date à Tunis du 21 septembre 1959, (enregistré à Tunis, A.C.I., le 22 septembre 1959, vol. 705, série ter, case 478), M. CAMILLERIE Antoine, demeurant à Cité Bouchoucha, 87, avenue du 20 Mars, a vendu à M. Moussa ben Redjeb Azouz, demeurant à Tunis rue du Grenadier, n° 12, le fonds de commerce de four-boulangerie lui appartenant, connu sous le nom de « Boulangerie de Saint-Henri », sis à Cité Bouchoucha, 87, avenue du 20 Mars.

Les oppositions devront être faites par acte extrajudiciaire entre les mains de M° Carmel TABONE, avocat, 4, rue de Russie à Tunis, dans les 20 jours qui suivront la publication du présent avis à peine de forclusion.

N° 898.

TROISIEME INSERTION

AVIS N° 124

Les héritiers de feu Abderrahman ben Mohamed ben Salah Tioua, les neveux de ces derniers, Hattab et Béchir, fils de leur frère feu Mohamed, demeurant à Tunis, rue Hammani-Rhemimi, 14, Impasse Chefrid (premier groupe), et de Béchir ben Ali ben Mustapha Sakka, ses enfants Mohamed, Chedli, Abderrazak et Najia et leur mère Menoubia ben Salah ben Mustapha Sakka, demeurant à Tunis, rue Ben-Drif, 14, impasse Balma, (deuxième groupe), portent à la connaissance du public que leurs auteurs sont propriétaires, par moitié entre eux, de la totalité d'une maison sise à Bab-Bou-Saadoun, 7, impasse Sahnoun, et ayant pour limites : au Sud, l'entrée, sur partie, et sur le reste, la maison de Mohamed Larbi ben El-Fkih, au Nord, le fondouk de Laroussi Essghir, à l'Ouest, la maison de Mohamed El-Ouartani;

Qu'il en avaient la possession et jouissance depuis une durée dépassant celle prévue par la loi, jusqu'à leur mort, laissant cette maison en héritage à leurs héritiers légitimes;

Que le titre de propriété de cette maison a été égaré et qu'ils désirent faire dresser une « outika » au lieu et place de ce titre.

En conséquence tous ceux qui ont une opposition ou une prétention à faire valoir à ce sujet, devront la soumettre à Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Tunis, dans un délai maximum de 70 jours à partir de la date de la troisième insertion du présent avis au Journal Officiel.

Fait en vertu de l'autorisation de Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Tunis, le Rabia Lanouar 1379 et le septembre 1959.

Signé : Taieb Bessaies.

Suit l'empreinte du cachet du Tribunal de Première Instance de Tunis.

N° 899.

TROISIEME INSERTION

Louanges à Dieu,

Le sieur Mekki ben Khalifa ben Mekki ben Meriem, porte à la connaissance du public qu'il est propriétaire d'un terrain d'une superficie de 2.400 m², sis au quartier « En-Nozha » à Ksour-Essaf, limité au Sud : avenue Hédi Chaker d'où l'issue, à l'Est : Mohamed El Habib Zgarni et Ahmed ben Njima, chacun d'une partie, au Nord : Abdallah ben Mabrouk Ladjimi et à l'Ouest : Hedi ben Ahmed Ladjimi.

Le titre de propriété étant égaré, le propriétaire sus-nommé demande l'établissement d'un « outhika ».

En conséquence, toutes personnes qui auraient des prétentions ou des contestations à faire à ce sujet, doivent en informer M. le Président du Tribunal de Première Instance à Mahdia, avant l'expiration d'un délai de soixante dix jours à partir de la parution du présent avis.

Aucune réclamation n'est prise en considération passé ce délai.

Fait à Mahdia, le 16 septembre 1959

Le Président du Tribunal,

(signature : illisible)

N° 909.

AVIS N° 28

TROISIEME INSERTION

Louanges à Dieu,

Les deux frères : Mahmoud et Mohamed El Habib, tous deux fils d'Essadok ben Mahmoud El Ghannouchi, demeurant à Sousse, portent à la connaissance du public : qu'ils sont propriétaires d'une parcelle de terre, située dans la forêt de Sousse, au lieu connu sous le nom de « Chaabet Essakia », sur le « Terig » (voie, chemin ou route) de Tunis, d'une superficie d'environ 750, sept cent cinquante mètres carrés, ayant pour limites :

Au Sud : Ali El Ajeni ben Attia El Mokeni.

A l'Est : le sus-nommé, sur une partie, et les héritiers d'El Aroussi Tarmiza, sur une autre partie.

Au Nord : pareillement, sur une partie et sur la partie complémentaire : Mohamed ben Kassem El Moueddeb Essoussi (de Sousse).

Et à l'Ouest : Mostefa El Kenani, son épouse et Mohamed El Moueddeb, précité, chacun sur une partie.

Que le titre de propriété consacrant leurs droits sur ce qui a été dit a été égaré.

Qu'ils se proposent de faire procéder à l'établissement d'une « OUTHIKA », (acte de notoriété de propriété) pour tenir lieu de titre de propriété de la parcelle ci-dessus mentionnée.

En conséquence, quiconque aurait une prétention quelconque à émettre à ce sujet, devra la porter par devant Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Sousse, dans un délai de 70, soixante dix jours, à partir de

L'insertion du présent avis sur le Journal Officiel Tunisien.

Aucune opposition ne saurait être reçue après expiration du délai sus-visé.

Ecrit en vertu d'une ordonnance délivrée par ledit Magistrat, le 25 moharrem 1379 et 1 août 1959.

Pour le Président, signé : Abdelhamid ben El Hadj Ali et en regard à droite figure l'empreinte humide d'un cachet rond avec cette inscription, imprimée, en langue arabe Ministère de la Justice, Tribunal de Première Instance.

N° 910.

VENTE D'UN FONDS DE COMMERCE

DEUXIEME AVIS

D'un acte sous seings privés, en date du 24 septembre 1959, enregistré à Tunis, A.C.I. le 26 septembre 1959, vol. 705, série I, case 423, il appert que M. CHARLES KRIEF a vendu à M. CHADLI ZEYETT, son fonds de commerce de confections et bonneterie pour hommes et dames, sis 84, avenue de Paris à Tunis.

Faire oppositions dans les vingt jours du présent avis entre les mains du CONSORTIUM IMMOBILIER FRANCO TUNISIEN, 35, rue Es Sadikia, à Tunis, sous peine de forclusion.

N° 913.

TROISIEME INSERTION

AVIS NUMERO 339/65

Louanges à Dieu.

Ali ben Mohamed Brikeha l'annabi porte à la connaissance du public qu'il est propriétaire de toute la maison ouvrant à l'Ouest, sise impasse Safia, à Oued Souhil, à l'Ouest de Nabeul, et ayant pour limites :

Au Sud : Zekak Moussa;

A l'Est : une Douira appartenant à l'auteur de cet avis;

Au Nord : une Douira appartenant à l'auteur de cet avis, et la Douira d'Ahmed Gaddour El Benna, chacun sur une partie.

A l'Ouest : le puits et une zone de protection située en face de la maison et la maison des héritiers de Khemais ben Rejeb Bou Salla, chacun sur une partie;

Etant précisé que la maison dont il s'agit a droit à la moitié du dit puits et a exclusivement droit à la zone de protection susdite.

Que l'auteur de cet avis a l'intention de faire dresser un acte de notoriété dans les formes prévues par la loi du Charaa établissant qu'il est propriétaire de ce qui a été dit.

Qu'en conséquence, toute opposition à ce sujet devra être produite devant Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance à Nabeul, dans un délai de soixante dix jours à partir de la troisième insertion du présent avis, sous peine de forclusion.

Rédigé en vertu de l'autorisation du Président précité.

Le 15 mai 1959 et 5 doul kaada 1378.

Vu : Le Président.

Signé : (illisible).

N° 920.

DEUXIEME AVIS

D'un acte sous seings privés en date du 28 septembre 1959, enregistré à Tunis, A.C.I. le 1^{er} octobre 1959, vol. 705, case 472, il résulte que Messieurs Guez Victor d'Abraham et Chouraki Jacob ont vendu à M. Joseph Slama la totalité de leurs droits dans le fonds de commerce de café bar dénommé « Bar Kiki », sis à Tunis, 58, avenue de Londres, avec les éléments corporels et incorporels sans la licence de boissons.

Les oppositions devront être faites dans les vingt jours de la publicité du présent avis entre les mains de l'acquéreur au domicile élu chez M^e Natouf, avocat demeurant à Tunis, 13, rue Ali Bach Hamba.

N° 929.

TROISIEME INSERTION

AVIS D'OUTHKA N° DE L'AVIS 125/1

Louanges à Dieu.

Les héritiers de feu Sliman El Mame-louk, dont le fils Mohamed résidant au Bardo, portent à la connaissance du public que l'ensemble des deux maisons et la boutique sises, rue Lakhoua, n° 1 et 3, à Tunis, ayant pour limites : au Sud, rue Lakhoua; à l'Est, immeuble de M. Larbi Binnous; au Nord, domaine de l'Etat; à l'Ouest, immeuble de M. El Basti; leur appartiennent ainsi qu'à leur auteur sus-nommé et qu'ils ont eu la possession depuis plus de 35 ans. Le titre de propriété est égaré, ils désirent établir une outhka, donc toute personne prétendant avoir des droits sur ledit immeuble, devra les faire valoir au Tribunal de Première Instance à Tunis, dans un délai de 70 jours à partir de la 3^e insertion de cet avis au J.O.R.T.

Passé ce délai, toute opposition n'arrêtera pas l'outhka.

Rédigé sur ordonnance de M. le Président du Tribunal de Première Instance.

Tunis, le 6 octobre 1959 et 3 rabia II 1379.

N° 935.

TROISIEME INSERTION

AVIS N° 3.277

Louanges à Dieu.

Il est porté à la connaissance du public que Abdesselam ben Amor ben El-Mabrouk El-Gharad, est propriétaire d'une parcelle de terre nue sise à Ksour Essaf, avenue El-Habib Thameur, et ayant pour limites : au Sud, Mohammed Lachehab; à l'Est, un chemin; au Nord, Mohammed ben Rehouma et le frère de l'intéressé, Abderrahmane; à l'Ouest, Mohammed ben Rehouma et Hamouda ben Rehouma, chacun sur partie.

Qu'il a égaré le titre de propriété de cette parcelle et qu'il désire faire dresser une outhka à ce sujet.

Que celui qui a une prétention à faire valoir à ce sujet, devra la soumettre à Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Mahdia, dans un délai de soixante dix jours à compter de la date d'insertion, faute de quoi aucune opposition ne sera recevable.

Dressé en vertu de son autorisation. Fait, le 26 septembre 1959.

N° 938.

DEUXIEME INSERTION

AVIS N° 116/1

Louanges à Dieu.

M. Nouredine ben Mohamed ben Kkemaïs El Annabi, domicilié à Tunis, rue Boukhris, impasse Ennouri, n° 6, porte à la connaissance du public qu'il est propriétaire de la totalité de la maison ouvrant au Sud, sise dans les environs de la Zaouia de Sidi Bagdadi, située hors de Bab Menara, rue Boukhris, impasse Ennouri, n° 7 et 9 à Tunis, ayant pour limites :

Au Sud où il y a l'entrée, et à l'Est une maison appartenant à la dame Fatma M'kahilah bert Abdallah, au Nord, un magasin appartenant à M. El Hadj Sliman ben Amor El Djerbi et à l'Ouest, Dar Belhassine El Bransi.

La dite maison est en sa possession et jouissance depuis plus de 30 ans (Trente Ans).

Il ajoute qu'il a égaré le titre constatant ses droits de propriété sur la dite maison et qu'il désire faire dresser un acte de notoriété en tenant lieu.

En conséquence, il appartient à quiconque aurait une prétention à faire valoir à ce sujet, de s'adresser à Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance à Tunis, dans un délai de soixante dix jours à compter de la date de l'insertion du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Toute opposition formulée après l'expiration de ce délai sera nulle.

Dressé sur autorisation du dit magistrat à la date du 18 mai 1959.

N° 958.

SOCIETE DU SPLENDID HOTEL CICILIEN ET CILIA

Société anonyme
au capital de 4.000 dinars.

Siège social :

2, rue Mustapha M'barek, Tunis

Tous les actionnaires sont convoqués par le Conseil d'Administration, Assemblée Générale Extraordinaire, siège social, pour le Dimanche 8 novembre 1959, à 9 heures du matin.

Ordre du jour :

Modification de la raison sociale « SOCIETE DU SPLENDID HOTEL » et modification conséquente des statuts.

Le texte des résolutions est tenu siège, à la disposition des actionnaires.

Le Conseil d'Administration.

N° 959.

AVIS

Faisant suite à la publicité par le Journal Officiel de la République Tunisienne des 11 et 14 août 1959, n° 42 et 25, et 28 août 1959, n° 44, il appert d'un acte sous seings privés en date à Tunis, du 2 octobre 1959, enregistré à Tunis, A.C.I. le 7 octobre 1959, vol. 705, case 658, aux clauses et conditions ci-après :

361 dinars 561 millimes, que la vente de la pharmacie, sise au Kram, rue Briand, consentie par Madame BAKTALINI Pauline, veuve de RALIO Alfio, demeurant à Tunis, 9, rue de Besançon, à Monsieur ZIMBRIS Yvan Isaac, demeurant à Tunis, 100, avenue de Lesseps, doit être considérée comme définitive par suite de la réalisation des conditions suspensives qui affectaient cette vente.

N° 957.

CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE

Il appert d'une délibération prise, le 25 septembre 1959, dont deux exemplaires du procès-verbal ont été déposés, le 13 octobre 1959, au Greffe du Tribunal Civil de Première Instance de Tunis, que les actionnaires de la Société anonyme « Le Rayonnement du Livre », au capital de 9.500 dinars, dont le siège social est à Tunis, 4, rue d'Alger, ont changé la dénomination sociale qui est devenue « CLAIREFON-TAINE », l'article 3 des statuts a été modifié en conséquence.

Pour extrait et mention,
Le Conseil d'Administration.

N° 959.

PREMIER AVIS

La copie bleue du titre foncier « ABDELHAMID BARDO », n° 89.417, appartenant à Monsieur ALI BEN HAMOUDA ECH-CHABINI, ayant été égarée, prière à tout détenteur de la remettre (restituer) à Maître BENMA-MI, avocat, 28, rue Charles de Gaulle à Tunis.

N° 960.

PREMIER AVIS

Suivant acte sous seing privé en date, du 4 mars 1959, folio 131, enregistré, le 6 octobre 1959, case 170, M^{me} V^{re} Dominique Mari, née Ignazzia BADALUCCO, demeurant à Béja, a vendu à Monsieur Amar ben Mohaméd ben Rhouma Safi Sahli et Monsieur Mokhtar ben Hamda ben Khemis El Hamas, demeurant à Béja, son fonds de commerce de débit de boissons « PARIS BAR », sis à Béja, 37, avenue de France.

Le prix de vente a été payé comptant entre les mains de la vendeuse.

N° 961.

Cabinet de Maître Georges GUEZ.

Il est porté à la connaissance du public que suivant acte s.s.p., en date à Tunis, du 1^{er} octobre 1959, enregistré à Tunis, A.C.I., le 10 octobre 1959, vol. 705 ter, case 764, la S.A.R.L. « COQS D'OR », a donné en location à Monsieur Marcel Bellaïche, demeurant à Tunis, 2, rue de Nice, son fonds de commerce de café-bar-restaurant, sis à Tunis, 35, avenue Habib Bourguiba, à l'en-

seigne « COQS D'OR », pour une période d'un an renouvelable. En conséquence le locataire (gérant libre) susdit sera seul responsable vis à vis des tiers généralement quelconques pour toutes les dettes qu'il contractera à l'occasion de ladite exploitation, sans que la société propriétaire du fonds puisse être recherchée pour quelque cause que ce soit.

N° 962.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BIZERTE

Règlement Judiciaire

Extrait du Registre de Commerce
et Publicités faites
à « La Presse » et « Al Amal »
du 15 octobre 1959

Jugement d'homologation de concordat
En date du 12 octobre 1959.

Règlement Judiciaire : André Vigoureux.

Administrateurs : MM. Gueniche et Bouchoucha.

N° 963.

Cabinet de Maître Roger HAYAT,
avocat à la Cour de Cassation, 10,
rue Mokhtar Attia, Tunis.

VENTE sur saisie immobilière

Poursuivant : Monsieur Raymond DANA, demeurant à Tunis, 25, rue de Besançon.

Parties saisies : M^{me} GIROD BIANCHI (Claire Françoise); M^{me} GIROD BIANCHI (Isabelle Marie) et Monsieur GIROD Paul, ce dernier pris en sa qualité d'héritier de feu PY Elisabeth veuve GIROD Georges, demeurant tous à Tunis (Mutuelleville) rue Ferdinand Huart.

L'adjudication aura lieu le Mardi Premier Décembre 1959, à 9 heures du matin, à l'audience de la Chambre des Saisies Immobilières du Tribunal de Première Instance de Tunis au Palais de Justice de la dite ville, boulevard Farhat Hached.

Biens à vendre : La totalité d'une grande villa de maître luxueuse, avec grand jardin, sise à Mutuelleville à l'angle des rues Ferdinand Huart et de Bourgogne. Cette villa est composée d'un sous sol rez de chaussée, premier étage et d'une tourelle formant deuxième étage, objet des titres fonciers n°s 52.892 et 52.893.

Mise à prix : Mille dinars, outre frais et émoluments.

Pour plus amples renseignements s'adresser en le cabinet de Maître Roger HAYAT et pour prendre communication du cahier des charges, au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis.

L'avocat poursuivant,
Signé : Roger HAYAT.

N° 964.

AVIS

D'un acte s.s.p., en date à Tunis du 1^{er} octobre 1959, enregistré à Tunis, le 8 octobre 1959, vol. 705, série ter, case 713, il résulte que Monsieur SARFATI Salomon a donné en gérance libre à Monsieur ASSAL Gaston, fonds de commerce de chaussures exploité à Tunis, avenue Habib Bourguiba, et ce, pour une durée d'une année, commençant à courir le 1^{er} octobre 1959.

L'exploitation de ce fonds se fera à l'avenir pour le compte exclusif de Monsieur ASSAL Gaston, exploitant du dit fonds.

Pour extrait.

N° 965.

D'un contrat s.s.p., en date à Tunis du 17 septembre 1959 enregistré à Tunis, A.C.I., le 8 octobre 1959, vol. 705, série ter, case 701, il résulte :

1°) que M. Ange Mardochée Castro, demeurant à Tunis, 52, rue Kléber, a cédé à M. Gilbert Castro, demeurant à Tunis, 9, rue Mermoz, la totalité de ses droits dans la société en nom collectif dénommée « Etablissements Castro Frères », dont le siège est à Tunis, 2, rue des Zaphtiers.

2°) qu'à compter du 17 septembre 1959, seul M. Albert de Vita Castro pourra faire usage de la signature sociale.

Deux exemplaires dudit contrat ont été déposés, le 9 octobre 1959, au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis.

Pour extrait :

Signé : Albert Castro.

N° 966.

SOCIETE COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE TUNISIENNE

DEL MENZAH « C.I.T.M.A. »

Société anonyme

au capital de 30.000 dinars

Avis de convocation

Messieurs les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire pour le jeudi 5 novembre 1959, à 15 heures, au 3 de l'avenue de France à Tunis, sur l'ordre du jour suivant :

1°) Rapport du Conseil d'Administration sur la gestion et les opérations de l'exercice 1957;

2°) Rapport du Commissaire sur les comptes de cet exercice et sur les opérations visées par l'article 40 de la loi du 24 juillet 1867;

3°) Approbation de ces comptes, s'il y a lieu;

4°) Quitus au Conseil d'Administration;

5°) Fixation des jetons de présence;

6°) Nomination de deux commissaires aux comptes;

7°) Autorisation à conférer aux Administrateurs en exécution de l'article 40 de la loi du 24 juillet 1867;

8°) Questions diverses.

Le Conseil d'Administration,

N° 967.

BANQUE DE TUNISIE

Société anonyme
au capital de 250.000 dinars

Siège social : à Tunis

Suivant délibération du Conseil d'Administration du 16 septembre 1959, le siège social de la Société qui était au 3, rue Es-Sadikia, a été transféré au 8, avenue de France.

L'extrait de cette délibération enregistré à Tunis, (A.C.I.), le 6 octobre 1959, a été déposé le 15 octobre 1959, au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis.

N° 968.

S.A.R.L.

« ETABLISSEMENTS S. ATTAL »
au capital de 3.000 dinars

Siège social :
Tunis, 16, rue Charles de Gaulle

AVIS

D'un acte s.s.p., en date à Tunis, du 8 août 1958, enregistré à Tunis, A.C.I., le 7 octobre 1959, vol. 705, case 918, il appert :

1°) qu'il a été procédé au regroupement des parts sociales de la S.A.R.L. « ETABLISSEMENTS S. ATTAL », et que le capital social qui demeure fixé à 3.000 dinars est désormais divisé en 600 parts de 5 dinars chacune et réparties à raison de 200 parts pour chacun des trois associés, savoir : MM. ATTAL Georges Nessim, ATTAL Isaac Raymond et ATTAL Edmond.

2°) qu'à la suite de la cession consentie à ses deux associés de la totalité de ses parts sociales par M. ATTAL Georges Nessim, ce dernier a démissionné de ses fonctions de gérant.

3°) que la gérance est désormais assurée par l'un des deux associés M. ATTAL Isaac Raymond qui a les pou-

voirs les plus étendus, sans limitation de durée de ses fonctions.

Deux exemplaires de l'acte de cession ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, le 13 octobre 1959.

Pour extrait,

Le Gérant.

N° 970.

PREMIER AVIS

VENTE

DE FONDS DE COMMERCE

D'un acte s.s.p., en date à Tunis, du 3 octobre 1959, enregistré à Tunis, A.C.I., le 5 octobre 1959, vol. 705, case 869, il appert que M. Joseph POLIZZI a vendu à M. Abdelaziz ben Salah ben HADJ SALAH, son fonds de commerce de bottier et vente de chaussures, sis à Tunis, 30, rue Djamaa Ez-Zitouna.

Faire les oppositions dans les vingt jours du second avis entre les mains de M. Abdelaziz ben Salah ben HADJ SALAH, 28, rue Djamaa Ez-Zitouna, Tunis, sous peine de forclusion.

N° 969.

Pr la légalisation de la signature : Le Président de la Municipalité

Certifié conforme : l'Administrateur de l'I.O.R.T.

EN VENTE :

	PRIX		PRIX
Conventions Franco-Tunisiennes.....	1 Dinar.	Statut de la Fonction Publique.....	0 D, 075
Code de la Nationalité Tunisienne.....	0 D, 050	Régime des Pensions Civiles et Militaires.....	0 D, 075
Régime de Prévoyance.....	0 D, 250	Tableau de Concordance des Années Hégériennes et Grégoriennes.....	1 Dinar.
Abolition des Habous 1957.....	0 D, 050	Le Nouveau Tarif des Douanes.....	1 Dinar.
Abolition des Habous 1958.....	0 D, 015	Recensement général de la population 1956.....	0 D, 450
Loi Municipale.....	0 D, 060	Table des Matières Année 1957.....	0 D, 100
Loi Electorale.....	0 D, 050		

Règlement par mandat poste, chèque bancaire ou chèque postal, C.C.P. 610-15 Tunis, (frais en sus).